

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 436/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาย วิเชียร ศ รี ไส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 341, มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28

จำเลยกับพวกร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายกับบุคคลอีกคนหนึ่งให้ร่วมเล่นการพนันบนรถโดยสารประจำทาง ถือไม่ได้ว่าจำเลยกับพวกได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343

ผู้เสียหายสมัครใจเล่นการพนันกับจำเลยและพวกโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการร่วมกับจำเลยกระทำความผิด ผู้เสียหายจึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ขอให้เจ้าพนักงานนำคดีขึ้นว่ากล่าวในความผิดตามมาตรา 341 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ พนักงานอัยการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวก โดยเจตนาทุจริตได้ร่วมกันหลอกลวงคนโดยสารซึ่งอยู่บนรถยนต์โดยสารสายกรุงเทพ - พนมไพร ประมาณ 50 คน ให้ร่วมเล่นพนันท้ายเหรียญชนิด 25 สตางค์ ที่จำเลยที่ 1 เป็นเจ้ามือโดยใช้ฝาตลับยาหม่องครอบปิดเหรียญวางไว้แล้วให้ทายว่าเหรียญที่ถูกปิดครอบมีจำนวนกี่อัน ถ้าทายถูกเจ้ามือจะจ่ายเงินให้เป็นเงินเท่าจำนวนที่วางแทงพนัน ถ้าทายไม่ถูกก็เสียเงินที่วางแทงพนันให้เจ้า

มือและโดยวิธีการอันมีเจตนาที่จะฉ้อโกงประชาชนของจำเลยกับพวกจำเลยที่ 2 ที่ 3 กับพวกได้กระทำให้ตนเป็นหนี้สินนำเงินของตนแทงพนัน และชักชวนคนโดยสารในรถคันดังกล่าวให้เข้าร่วมเล่นพนัน จนนายลำพัน ปาตาล กับนายสมคิด เพชรดี ผู้เสียหายและคนโดยสารอื่น ๆ หลงเชื่อเข้าเล่นพนันทนายเหริญหลายคนโดยจำเลยกับพวกปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนทั่วไปว่าจำเลยกับพวกได้นำเหริญซึ่งทำไว้เป็นพิเศษไว้ในดัลบายาหม่องและสามารถปล่อยให้ลงมารวมกับเหริญที่ปิดครอบไว้ตามที่ต้องการได้ เมื่อมีคนทนายถูกว่าเหริญที่ปิดครอบไว้มีก๊เหริญเจ้ามือก็ปล่อยเหริญที่ซ่อนไว้ลงมาทำให้เหริญเพิ่มขึ้น ผู้ที่ร่วมเล่นพนันจึงทนายไม่ถูกและต้องเสียเงินแก่จำเลยไป การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นเหตุให้ผู้เสียหายและผู้โดยสารรถยนต์ดังกล่าวหลงเชื่อและจำเลยกับพวกได้เงินและทรัพย์สินจากผู้เสียหายและผู้โดยสารคนอื่น ๆ ในรถคันดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343, 341, 83

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 83 วางโทษตามมาตรา 343 บทหนักที่สุด ให้จำคุกคนละ 4 ปี

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายกับบุคคลอีกคนหนึ่ง ให้ร่วมเล่นการพนันบนรถโดยสารประจำทาง ถือไม่ได้ว่าจำเลยกับพวกได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนทั่วไปหรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง

ควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนทั่วไป การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 นั้น
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้เสียหายสมัครใจเล่นการพนันกับจำเลยและพวกโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เป็นการร่วมกับจำเลยกระทำความผิด ผู้เสียหายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดย
นิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ขอให้เจ้าพนักงานนำคดีขึ้นว่ากล่าวในความผิดฐานฉ้อโกง
ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้พนักงานอัยการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ